



PUTUSAN
Nomor 2396 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Nyonya ELYTASARI LESMANA, bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV, Gang 17, Nomor 31, RT 013, RW 08, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi DKI Jakarta Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TJUNG LIAT KHIU, bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV, Gang 15, Nomor 8, RT 012/008, Kelurahan Pademangan IV, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi DKI Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa Masnen Gustian, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Masnen Gustian & Partners, beralamat di Jalan Dakota Raya V, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran R.III, Lantai 16, Nomor 6, Daerah Khusus Ibukota Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan Tjung Liat Khiu (Penggugat) adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah tinggal dengan ukuran luas 5 x 7 = 35

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2396 K/Pdt/2023



(tiga puluh lima) meter persegi, yang dikenal secara umum terletak Jalan Pademangan IV, Gang 16, Nomor 31, RT 013, RW 08, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi DKI Jakarta Utara, atas nama almarhum Amat Hartono adalah sah milik Penggugat batas-batasnya:

utara berbatasan dengan : rumah saudara Marjono,
selatan berbatasan dengan : Gang 16, Pademangan IV,
timur berbatasan dengan : rumah saudara Budi Susanto,
barat berbatasan dengan : saudara Gunawan;

- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan atas sebidang tanah dan rumah tinggal terletak di Jalan Pademangan IV, Gang 17, dengan ukuran luas $5 \times 9 = 45$ (empat puluh lima) meter persegi, terletak di Pademangan IV, Gang 17 dikenal secara umum Nomor 31, RT 013, RW 08, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi DKI Jakarta Utara, atas nama almarhum Amat Hartono adalah milik sah Penggugat batas-batasnya:

utara berbatasan dengan : Jalan Gang 17,
selatan berbatasan dengan : Jalan Gang 16,
timur berbatasan dengan : rumah Bapak Sapri,
barat berbatasan dengan : rumah Bapak Sabar;

- 5) Memerintahkan kepada Nyonya Elytasari Lesmana (Tergugat) untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pademangan IV, Gang 16 dan Gang 17, Nomor 31, RT 013, RW 08, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi DKI Jakarta Utara, yang dikuasainya dengan cara melawan hukum dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun juga;
- 6) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar atas kerugian yang telah diderita oleh Penggugat secara materil sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan tambah kerugian secara imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2396 K/Pdt/2023



rupiah) sehingga menjadi keseluruhannya sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus;

- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam setiap harinya bilamana Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan yang setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada Penggugat;
 - 8) Menyatakan pernikahan antara Penggugat (Tjung Uat Khiu) dengan almarhum Amat Hartono, dilangsungkan di Kota New York dikeluarkan Sertifikat Pendaftaran Akta Perkawinan Nomor 0290005 pada Kantor Panitera Kota, Biro Izin Perkawinan - Sektor Kematian, Kota New York, tanggal 5 Januari 1989 beserta penerjemah tersumpah dari Kantor Budhiarta berkedudukan di Jalan Industri, Nomor 38, Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Kedutaan New York di Jakarta, tertanggal 4 Februari 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 9) Menyatakan Akta Kematian Nomor 56-99-046005, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan pemerintahan New York, atas nama almarhum Amat Hartono beserta penerjemahan tersumpah dari Kantor Budhiarta berkedudukan di Jalan Industri, Nomor 38, Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Kedutaan New York di Jakarta, tertanggal 4 Februari 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 10) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr., tanggal 20 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan Tjung Liat Khiu (Penggugat) adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah tinggal dengan ukuran luas $5 \times 7 = 35$ (tiga puluh lima), meter persegi, yang dikenal secara umum terletak Jalan Pademangan IV, Gang 16, Nomor 31, RT 013, RW 08, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi DKI Jakarta Utara, atas nama almarhum Amat Hartono adalah sah milik Penggugat batas-batasnya:

utara berbatasan dengan : Jalan Pademangan IV, Gang 17,
selatan berbatasan dengan : rumah Licia, Nomor 31 B,
timur berbatasan dengan : dinding rumah Bapak Hartono,
barat berbatasan dengan : rumah Yanto Liman Nomor 20 B;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan atas sebidang tanah dan rumah tinggal terletak di Jalan Pademangan IV, Gang 17, dengan ukuran luas $5 \times 9 = 45$ (empat puluh lima) meter persegi, terletak di Pademangan IV, Gang 17 dikenal secara umum Nomor 31, RT 013, RW 08, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi DKI Jakarta Utara, atas nama almarhum Amat Hartono adalah milik sah Penggugat batas-batasnya:

sebelah utara berbatasan dengan : rumah saudara Marjono
milik Amat Hartono, Nomor 31,
selatan berbatasan dengan : rumah Amat Hartono, Gang 16,
sebelah timur berbatasan dengan : rumah saudara Mulyadi
Nomor 16 A,
barat berbatasan dengan : rumah Sudedy Nomor 20;

5. Memerintahkan kepada Nyonya Elytasari Lesmana (Tergugat) untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pademangan IV, Gang 16 dan Gang 17, Nomor 31, RT 013, RW 08, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi DKI Jakarta Utara, yang dikuasainya dengan cara melawan hukum dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun juga;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2396 K/Pdt/2023



6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar atas kerugian yang telah diderita oleh Penggugat secara materil sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan tambah kerugian secara imateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menjadi keseluruhannya sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam setiap harinya bilamana Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan yang setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada Penggugat;
8. Menyatakan pernikahan antara Penggugat (Tjung Uat Khiu) dengan almarhum Amat Hartono dilangsungkan di Kota New York, dikeluarkan Sertifikat Pendaftaran Akta Perkawinan Nomor 0290005 pada Kantor Panitera Kota, Biro Izin Perkawinan - Sektor Kematian, Kota New York, tanggal 5 Januari 1989 beserta penerjemah tersumpah dari Kantor Budhiarta berkedudukan di Jalan Industri, Nomor 38, Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Kedutaan New York di Jakarta, tertanggal 4 Februari 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Akta Kematian Nomor 56-99-046005, tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan pemerintahan New York, atas nama almarhum Amat Hartono beserta penerjemah tersumpah dari Kantor Budhiarta berkedudukan di Jalan Industri, Nomor 38, Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Kedutaan New York di Jakarta, tertanggal 4 Februari 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.890.500,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 711/PDT/2022/PT DKI., tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2396 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 294/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 711/PDT/2022/PT DKI., *juncto* Nomor 294/Pdt.G/2021/PN Jkt., tanggal 20 April 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 dihubungkan dengan



pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1975 almarhum Amat Hartono membeli rumah kayu di atas tanah garapan gang 17, ukuran $7 \times 5 = 35 \text{ m}^2$ (tiga puluh lima meter persegi), berdasarkan surat wajib lapor, kemudian rumah diserahkan, dan terakhir ditempati oleh Tergugat sejak tahun 1983 hingga sekarang; Bahwa almarhum Amat Hartono sejak membeli rumah kayu tahun 1975 hingga almarhum Amat Hartono meninggal dunia, tidak pernah mengurus peningkatan status tanah dari tanah garapan wajib lapor tersebut;

Bahwa pada tanggal 5 Januari 1989, Penggugat kawin dengan almarhum Amat Hartono di Amerika Serikat, lalu pada tanggal 16 Januari 2020 Penggugat pulang ke Indonesia dan mengajukan gugatan tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa oleh karena kepemilikan almarhum Amat Hartono (suami Penggugat) hanya sebatas rumah kayu yang dibeli sedangkan status tanah berupa tanah garapan yang harus wajib lapor dan ternyata almarhum Amat Hartono tidak melakukan wajib lapor, maka Penggugat tidak berhak atas tanah tempat berdirinya rumah kayu;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik atas tanah garapan beserta rumah kayu yang dibangun di atasnya, maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nyonya ELYTASARI LESMANA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 711/PDT/2022/PT DKI., tanggal 7 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 294/Pdt.G/2021/PN

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2396 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Utr., tanggal 20 April 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Nyonya ELYTASARI LESMANA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 711/PDT/2022/PT DKI., tanggal 7 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 294/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr., tanggal 20 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2396 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2396 K/Pdt/2023